



20262183770017988200001743802026218377

Lima, 22 de mayo del 2026

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle de la Prosa 104. San Borja. Lima

Asunto:

Presenta denuncia e impugnación de rechazo de siniestro vehicular contra la compañía de Rímac Seguros.

RESUMEN EJECUTIVO DEL SINIESTRO

- **Asegurado:** Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
- **Vehículo asegurado:** Camioneta Toyota Hilux 2020, Placa EAE-239.
- **Póliza Vehicular:** 2001 – 756473 / Certificado 82.
- **Víctima (f):** Hozver Jeiner Tapia Vásquez (fallecido).
- **Fecha de Ocurrencia:** 07 de marzo de 2024.
- **Fecha de Reporte a la Aseguradora:** 06 de marzo de 2026.
- **Materia:** Análisis de regularidad jurídica y estrategia de impugnación frente al rechazo del Siniestro nro. 693378
- **Pronunciamiento de RÍMAC:** Carta de rechazo SVCRLI-4210806, emitida el 20 de abril de 2026.
- **Instrumento Policial Técnico:** Informe Técnico PNP N.º 023-2024-II MACREPOL-LAM/REGPOL-LAM/DIVOPUS-CH/DUE-UIAT-CHICLAYO.

Encargado:	Guadalupe Hys
Fecha:	22.05.26
Visto:	J
Obs:	EL - CC1

II. ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARGUMENTOS DE RECHAZO Y OPOSICIÓN SUSTENTADA

1. Calificación del Evento: ¿Accidente de Tránsito o Caída Simple?

Posición de la Aseguradora: RÍMAC sostiene que “la caída de la víctima desde la tolva del vehículo no califica como «accidente de tránsito». Invoca el artículo 25 de sus Condiciones Generales, el cual restringe contractualmente dicho concepto a las hipótesis de *choque, atropello, vuelco o despeño*. Por ende, al no encajar en el hecho en estos verbos rectores, niega la cobertura de Accidentes Personales y Responsabilidad Civil”.

Fundamentos de Oposición y Corrección Legal:

- **Prevalencia del Ordenamiento Público:** El Informe Técnico N.º 023-2024 de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UIAT) de la PNP tipifica el evento formalmente bajo la clase de «**Accidente de Tránsito - Caída**». La PNP sustenta normativamente su tipificación en el **Decreto Supremo N.º 016-2009-MTC (Reglamento Nacional de Tránsito)**, norma de orden público que prevalece sobre cualquier disposición de derecho privado.
- **Principio de Literalidad y Restricción de Derechos:** El artículo IV, literal 8 de la **Ley N.º 29946 (Ley del Contrato de Seguro)** determina que las restricciones a los derechos del asegurado deben interpretarse de manera literal y estricta. El Manual de Normas y Procedimientos para la Intervención de Accidentes de Tránsito define estos eventos de forma amplia: basta la participación de un vehículo en movimiento en una vía pública o privada para configurar la naturaleza del siniestro.
- **Nulidad de Cláusulas Abusivas por Incompatibilidad:** Al amparo del artículo 39 de la Ley N.º 29946, una definición en la póliza que excluya modalidades típicas de accidentes reconocidas por el Estado peruano (como la caída de ocupante) desnaturaliza el objeto del contrato y resulta sorpresiva, catalogándose como **cláusula abusiva de pleno derecho (nula)**.

2. Cobertura de Responsabilidad Civil Frente a Ocupantes (Cláusula VEH004)

Posición de la Aseguradora: RÍMAC alega que la víctima viajaba en la tolva y no en el habitáculo destinado a pasajeros (cabina). Adicionalmente, aduce que la activación de la cobertura de Responsabilidad Civil (RC) está supeditada a una condición suspensiva: la existencia de una sentencia judicial firme y ejecutoriada que determine la obligación indemnizatoria del asegurado.

Fundamentos de Oposición y Corrección Legal:

- **Calificación Técnico-Policial de Ocupante:** El Informe Técnico de la PNP (Secciones I.A, II.B y Análisis Integral) califica reiterada y taxativamente a la víctima como «Ocupante» del vehículo al momento del suceso. Restringir contractualmente la condición de ocupante únicamente a quien se sitúe dentro de la cabina es un ejercicio arbitrario que colisiona con el principio de buena fe.
- **Adecuación al Riesgo de la Actividad Institucional:** El vehículo asegurado pertenece al INIA (entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego). Su finalidad operativa (agrícola y ganadera) presupone el transporte logístico y soporte en tolva. Limitar la cobertura desconociendo el giro del asegurado genera una manifiesta desproporcionalidad contractual, de acuerdo al:

Art. 39. Cláusulas abusivas...

“Causen en contra de las exigencias de la máxima buena fe, en perjuicio del asegurado, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

- **Inexigibilidad de Sentencia Judicial Conforme a Ley:** El argumento de RÍMAC respecto a la obligatoriedad de una sentencia judicial previa vulnera flagrantemente el **artículo 109 de la Ley N.º 29946**, el cual prescribe explícitamente:

«Para indemnizar los siniestros no se requerirá de sentencia firme al realizar la aseguradora una transacción sobre el monto de la indemnización antes o durante el proceso judicial».

Habiéndose configurado el nacimiento de la deuda de responsabilidad civil (Art. 109) debido a un factor de atribución corporativo (vínculo laboral entre el INIA, el conductor y la víctima), la exigencia de un litigio judicial previo constituye una traba burocrática e ilegal.

3. Temporalidad del Aviso del Siniestro y Liberación de Responsabilidad

Posición de la Aseguradora: La compañía invoca la caducidad del derecho o liberación de la obligación debido a que el siniestro aconteció el 07 de marzo de 2024 y fue comunicado el 06 de marzo de 2026 (un intervalo de casi dos años), imputando dolo o culpa inexcusable del asegurado conforme a los artículos 68 y 72 de la Ley N.º 29946.

Fundamentos de Oposición y Corrección Legal:

- **Inexistencia de Perjuicio en la Verificación:** El artículo 72 de la Ley N.º 29946 establece con claridad meridiana que la sanción de pérdida de cobertura no se aplica si se demuestra que la falta de aviso oportuno no influyó en la verificación o determinación del siniestro.
- **Inmediatez de la Evidencia Oficial:** En la misma fecha del siniestro (07 de marzo de 2024), se efectuó la denuncia policial respectiva ante la Comisaría PNP de Picsi, interviniendo de inmediato el Ministerio Público. El Informe Técnico Especializado de la UPIAT recopiló peritajes mecánicos, dosajes etílicos (0.00 g/L), planos a escala y declaraciones de testigos presenciales. En consecuencia, el acervo probatorio quedó plenamente preservado de forma inalterable, lo que descarta cualquier perjuicio o indefensión cognitiva para RÍMAC.
- **Contradicción con sus Propias Condiciones Generales:** El artículo 9-B de las Condiciones Generales de la Contratación (CGC) de RÍMAC estipula a la letra: *«El incumplimiento de los plazos antes señalados por el ASEGURADO o el BENEFICIARIO no constituye causal de*

rechazo del Siniestro». La aseguradora no puede invocar la denegación total basándose en una omisión temporal cuando su propia matriz contractual solo le faculta a realizar una reducción proporcional de la indemnización en caso demuestre un perjuicio económico concreto, extremo que no ha acreditado.

- **Subjetividad del Solicitante:** Quien acciona el reclamo actual es el hermano supérstite (sobreviviente) de la víctima y no la persona jurídica asegurada (INIA), configurándose una asimetría de información y acceso documental que desvirtúa la supuesta «culpa inexcusable» que imputa la compañía.

III. DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL EXPEDIENTE POLICIAL

El Informe Técnico N.º 023-2024 concluye de manera concluyente la cadena de causalidad del siniestro:

1. **Factor Predominante:** Imputable al conductor Jayro Stevem Quiroz Zapata (dependiente del INIA), por negligencia punible al permitir el transporte de una persona en la tolva, contraviniendo de forma flagrante el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT).
2. **Factor Contributivo:** La asunción del riesgo por parte de la víctima al subir a dicha sección del vehículo.

INFORMACION COMPLEMENTARIA: La víctima viajaba en cumplimiento de su labor en la tolva del vehículo asegurado sosteniendo un panel publicitario de INIA

Implicancia en la Cobertura: Al estar acreditado formalmente el factor predominante en la conducta del conductor autorizado del asegurado, nace de forma inequívoca la Responsabilidad Civil extracontractual y contractual del INIA respecto a su dependiente (conforme al artículo 1981 del Código Civil peruano). Por transitividad, dicha responsabilidad civil se encuentra plenamente cubierta bajo la Cláusula VEH004 de la póliza contratada con RÍMAC.

IV. MATRIZ DE CONTRASTE JURÍDICO (RESUMEN)

Argumento de Rechazo de RÍMAC	Sustento Contractual Invocado	Contraste Legal / Evidencia Documental
El evento no califica como accidente de tránsito.	Art. 25 de las Condiciones Generales de la Póliza.	Informe Técnico PNP N.º 023-2024: Tipificación oficial como «Accidente de Tránsito». Violación del Art. 39 de la Ley 29946 (Nulidad de cláusula abusiva por restringir definiciones del RNT / D.S. 016-2009-MTC).
La víctima no se ubicaba dentro del habitáculo (cabina).	Cláusula VEH004 (Responsabilidad Civil).	Acreditación Policial: Definido técnicamente como «Ocupante» del vehículo. Aplicación del principio de interpretación favorable al asegurado (<i>in dubio pro asegurado</i>) ante ambigüedad funcional.
Exigibilidad de sentencia judicial firme en RC.	Cláusula VEH004.	Violación de Norma Imperativa: El Art. 109 de la Ley N.º 29946 prohíbe exigir sentencia firme si el siniestro y la deuda de responsabilidad civil son de naturaleza incontrovertible.
Pérdida del derecho por reporte extemporáneo (casi 2 años).	Arts. 68 y 72 de la Ley N.º 29946.	Art. 72 (Excepciones): La inmediatez de las actuaciones de la PNP y la Fiscalía preservó la materia de verificación. Art. 9-B de sus propias

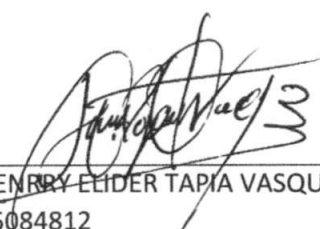
Argumento de Rechazo de RÍMAC	Sustento Contractual Invocado	Contraste Legal / Evidencia Documental
		CGC: Prohíbe taxativamente que la demora sea causal de rechazo definitivo del siniestro.

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Se establece como único medio de comunicación el correo de mariagenoveba342@gmail.com

Por las consideraciones expuestas según las normas legales invocadas, se SOLICITA:

- 1) Que se reconsidere el rechazo de cobertura de Rímac Seguros
- 2) Que, se me indemnice por la muerte de mi hermano que en vida fue Hozver Jeiner Tapia Vásquez
- 3) Que se multe a la denunciada aseguradora por la negativa arbitraria de cobertura
- 4) Que, Rímac asuma los gastos de defensoría jurídica acentuada para hacer respetar mis derechos, ante lo que fue considerado arbitrario rechazo de cobertura.

Atentamente:


 HENRY ELIDER TAPIA VASQUEZ
 45084812

Encargado: <u>Gred de Hoyos</u>
Fecha: <u>22.05.26</u>
Visto: <u>[Firma]</u>
Otro: <u>R2</u>

DATOS GENERALES DE LA DENUNCIA

Para poder atenderlo correctamente necesitamos que nos indique los siguientes datos, en caso de duda solicite orientación al personal del Indecopi

1. DATOS DEL DENUNCIANTE¹

Nombre completo si es persona natural / Denominación o razón social si es persona jurídica
TADIA VASQUEZ HENRY ELIDER

DNI o Número de RUC:	Teléfono:	Teléfono Celular: <u>948686185</u>
Carné de extranjería o cualquier otro documento de identificación ² :		

Representante del Denunciante³ (obligatorio para las personas jurídicas⁴)

Persona Natural ☒	Persona Jurídica ☐	DNI y/o RUC: <u>15084812</u>
---	---	------------------------------

Nombre o Razón Social completos:

Datos para ser notificado con las resoluciones que se expidan en el presente procedimiento:
A. Dirección Electrónica (correo electrónico) en donde desea recibir las notificaciones:

Maria genoveva 342@gmail.com

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.1.2 y 123.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y las normas que lo modifiquen, autorizo que se me notifique todas las resoluciones que se expidan en el presente procedimiento, a la dirección electrónica antes indicada. Para tal efecto, asumo la obligación de tener habilitada mi cuenta de correo electrónico, dando por válido el acuse de recibo que el sistema informático del INDECOPI reporte con ocasión del envío del respectivo correo electrónico, en caso corresponda. Finalmente, declaro que efectuaré la revisión de la cuenta de mi correo electrónico de forma permanente, teniendo en cuenta que los plazos concedidos por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor serán computados desde el día hábil siguiente al de la fecha de notificación que figure en el sistema de la autoridad administrativa.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1511, Sexta. Disposiciones especiales, para la notificación Durante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, así como el Estado de Emergencia Nacional establecido mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas, las notificaciones de los actos administrativos y demás actuaciones emitidas por el INDECOPI en el marco de los procedimientos administrativos que se inicien y los que se encuentran en curso, se realizan vía correo electrónico u otro medio digital.

B. Domicilio físico (opcional) en donde desea recibir las notificaciones:

Avenida/Calle/Pasaje/Jirón	Número/Departamento/Interior/Manzana/Lote	Urbanización
Distrito	Provincia	Departamento

Referencias para llegar (Opcional)
Actividad empresarial o profesional del Denunciante

¿Realizaba actividad empresarial o profesional cuando se produjeron los hechos que motivaron la denuncia? Sí ☒ No ☐

¿Qué actividad empresarial o profesional realizaba?

Empleado

¹ En caso de existir más de un (1) denunciante, complete los datos de cada uno de ellos en el Formato de Denuncia de Protección al Consumidor y adjúntelo.
² Para ciudadanos extranjeros.
³ Se puede realizar mediante carta poder simple.
⁴ La representación legal de las personas jurídicas puede acreditarse mediante una declaración jurada. Ello sin perjuicio de presentar los poderes de representación si así lo desea el denunciante.
⁵ Algunos ejemplos de documentos que permiten acreditar la calidad de micro empresario son los Estados Financieros Auditados o la Declaración de impuesto a la renta del ejercicio correspondiente.

A la fecha de presentación del presente documento, ¿cuenta con la calidad de microempresario? (Adjuntar los documentos que acreditan dicha condición) ☐ Sí ☐ No

2. DATOS DEL PROVEEDOR DENUNCIADO*

Nombre completo si es persona natural / Denominación o razón social si es persona jurídica (Opcional)

RIMA SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS Y RESEGUROS

DNI o Número de RUC del proveedor denunciado

RUC 20100041953

DOMICILIO DEL PROVEEDOR DENUNCIADO (Opcional)

Avenida/Calle/Pasaje/Jirón

Número/Departamento/Interior/Manzana/Lote

Urbanización

Distrito

Provincia

Departamento

En caso ignore el domicilio actual del proveedor, manifiesta en calidad de Declaración Jurada que ha agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio del proveedor, y acepta que en caso la autoridad administrativa tampoco consiga determinar su ubicación, asumirá el costo de las notificaciones que correspondan realizar por publicación, conforme a lo establecido en la Directiva sobre régimen de notificación de actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en los procedimientos administrativos a cargo de los órganos resolutivos del INDECOPI y sus modificatorias; así como en las disposiciones de la LPAG.

☐ Sí

☐ No

3. TRÁMITES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA (opcional)

¿Reclamó directamente al proveedor?

Sí ☒

No ☐

¿A través de qué medio?

Libro de Reclamaciones ☐

Verbal ☐

Correo Electrónico ☒

Redes Sociales ☐

Otro ☐

¿Reclamó ante el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Indecopi?

Sí ☐

No ☒

De corresponder, señale número reclamo: _____

4. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO MATERIA DEL PROBLEMA

Descripción del producto o servicio

Indique cuál es el producto o servicio que motiva su denuncia (por ejemplo: lavadora, equipo celular, tarjeta de crédito, seguro de vida, servicio de transporte, encomienda, etc.):

SOLICITUD DE COBERTURA POR RESPONSABILIDAD CIVIL DE OCUPANTE POR SEGURO VEHICULAR

Monto en dinero del producto o servicio

\$ 40,000

* En caso de existir más de un (1) denunciado, complete los datos de cada uno de ellos en el Formato de Denuncia de Protección al Consumidor y adjúntelo.

Monto: _____ Moneda: _____	No se puede calcular en dinero ☐
----------------------------	---

5. HECHOS QUE MOTIVARON LA DENUNCIA CONTRA PROVEEDOR

Indique de manera resumida y precisa cuáles son los defectos en el producto o servicio por los que denuncia al proveedor.

Se adjunta escrito de denuncia: (SI) NO _____

Si es que usted adjunta un escrito de denuncia señalando los inconvenientes frente al uso del producto o servicio así como las fechas; omita la siguiente sección.

SE ADJUNTA ESCRITO A LA DENUNCIA DETALLANDO LAS CIRCUNSTANCIAS MOTIVO Y CONSECUENCIA DE MUERTE

6. MEDIOS PROBATORIOS QUE ADJUNTA

Son necesarios para respaldar los hechos que originaron la denuncia. Ejemplos: documentos, grabaciones, fotos, videos, facturas, boletas, etc., que acreditarían lo que usted denuncia.

DENUNCIA POLICIAL, ITP, ENTREVISTA
INFORME POLICIAL
ESCRITO DE RECLAMO SUSTENTADO E LEY 29446, 29751, NORMAS
REGULATORIAS DE LA BOS
OTRAS PRUEBAS LEGALES

7. MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SOLICITA

Solución que espera recibir por parte del proveedor. Ejemplos: reparación/cambio del producto; devolución del dinero pagado por el producto o servicio; entrega de la información solicitada; entrega del producto; devolución del dinero cobrado en exceso; anulación de deuda, atención del reclamo, etc.

¿Desea usted solicitar medidas correctivas reparadoras?

Reparación ☐	Cambio ☐	Entrega de producto o servicio ☐	Entrega de información ☐
Atención de reclamo ☒	Devolución de contraprestación pagada ☐	Devolución del dinero cobrado en exceso ☐	
Otras ☐ PAGO DE INDEMNIZACION POR RG			

¿Desea usted solicitar medidas correctivas complementarias?

SI

7. LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

☒ SÍ

☐ NO

Si su respuesta fue SÍ ¿qué medidas correctivas solicita?

MULTA POR INFORMACION * PAGO DE COSTAS Y COSTOS A PAGO DE
ASESORIA JURIDICA

8. ASESORIA LEGAL Y REEMBOLSO DE COSTAS Y COSTOS*

No es necesario que usted sea asesorado o representado por un abogado para presentar este formulario ante el Indecopi. Sin embargo, si usted decide ejercer el derecho de contar con un abogado y se comprueba que el proveedor denunciado cometió una infracción administrativa en materia de consumo, el órgano resolutorio competente puede ordenar que el infractor asuma el reembolso de las costas (que son las tasas, gastos de peritajes u otros similares) y costos (honorario del abogado) del procedimiento.

Indique si usted es o será asesorado(a) por un abogado en el presente procedimiento:	SÍ ☒ NO ☐
Indique si usted solicita el reembolso de las costas y costos del presente procedimiento:	SÍ ☒ NO ☐

9. PAGO DE TASA POR TRAMITACIÓN DE DENUNCIA

Usted puede adjuntar copia del comprobante por el pago de la tasa o indicar los siguientes datos de dicho documento:

N° de constancia:	Fecha de pago:
-------------------	----------------

Es importante informarle que el pago de la tasa se puede realizar de manera virtual a través del aplicativo virtual del Banco de la Nación, y que para efectuar dicho pago deberá contar con el Código de Pago correspondiente publicado en la página web del Banco de la Nación (<https://www.bn.com.pe/>) o de la web Págalo (<https://pagalo.pe/>).

10. USO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), para el desarrollo de los procedimientos administrativos de protección al consumidor; actividades de supervisión, fiscalización, y prevención vinculadas a la protección del consumidor; así como para la generación de reportes y seguimiento de expedientes de uso interno y externo, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.

Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.

11. ÓRGANO COMPETENTE (a ser llenado por el Servicio de Atención al Ciudadano de Indecopi)

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

* **COSTAS.**- Constituye la tasa pagada (conforme al TUPA) cuando corresponda. Las costas también incluye los conceptos de pericias e inspecciones.
COSTOS.- Se refiere al pago de los honorarios profesionales del abogado.
En ambos supuestos, el consumidor deberá acreditar con documento indubitable haber incurrido en dichos gastos.

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos _____

Comisión de Protección al Consumidor Nº DA

Firma del interesado o su representante

DNI: 45084812Fecha: 22/05/2026**SOLO PARA DENUNCIAS REFERIDAS A PRODUCTOS PASIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO (CUENTAS DE AHORROS, HABERES, CTS, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, ETC). (opcional)****CONSENTIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO⁹**

El denunciante autoriza a través de su firma (o la de su representante, siempre que cuente con facultades expresas y suficientes) el levantamiento de su secreto bancario, para que el proveedor pueda presentar ante el Indecopi información referida al producto materia de denuncia. Dicha información será utilizada por el Órgano Resolutivo para el análisis de los hechos indicados por el denunciante y sobre los cuales tomará la decisión final correspondiente.

Esta autorización es opcional y no constituye un requisito para la presentación de la denuncia.

Firma del interesado o su representante

DNI:

Fecha:

¡IMPORTANTE!

Plazo de evaluación de la denuncia para revisar si cumple con los requisitos de presentación: 3 días hábiles contados desde que el Órgano Resolutivo competente recibe la denuncia (numeral 12.1 del artículo 12 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI)

Plazo de admisión a trámite de la denuncia en caso amerite el inicio de un procedimiento ordinario: 20 días hábiles contados desde que el Órgano Resolutivo competente recibe la denuncia (numeral 14.3 del artículo 14 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI)

Plazo de máximo de resolución: 120 días hábiles contados desde la fecha en que el denunciado es notificado con la resolución que admite a trámite la denuncia. Tratándose de varios denunciados, el plazo se computa desde el día hábil siguiente a la fecha de notificación al último de éstos (numeral 9.2 del artículo 9 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI)

⁹ Dicha autorización se solicita en la medida que el artículo 140 de la Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, prohíbe a las empresas del sistema financiero suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas de sus clientes, a menos que medie autorización escrita de éstos.